

1502834-42.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Simone era investigada por crimes de roubo e foi conduzida até à Delegacia para investigações, oportunidade que os Policiais, ao realizarem pesquisas no celular localizado em sua posse, constataram que se tratava de produto de furto, pelo RDO 6573/2019, tendo como vítima Graça de Oliveira David. Simone recebeu voz de prisão e foi apresentada à Autoridade Policial, que determinou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502834-42.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502834-42.2019.8.26.0322 - 2019/002011

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (Crime / Contravenção contra Idoso)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Simone Sanches de Almeida

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

SIMONE SANCHES DE ALMEIDA, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em data e horário incertos, mas entre os dias 29 de setembro e 15 de outubro do ano de 2019, nesta Cidade e Comarca de Lins, a acusada recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente em um telefone celular da marca Samsung, pertencente a Graça de Oliveira David.

Segundo restou apurado – segue a denúncia –, no dia 29 de setembro de 2019, na Rua Diabase, 542, Bairro Rebouças, nesta Cidade e Comarca, a vítima Graça teve seu aparelho celular subtraído por pessoa não identificada. Tal ocorrência ficou registrada (B.O. N.º 6573/2019 – fls. 17).

Posteriormente, no dia 15 de outubro de 2019, Policiais Civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (expedido nos autos N.º 1502240-28.2019.8.26.0322), deslocaram-se até a residência da acusada, onde, após iniciadas as diligências, encontraram, escondido sob o lençol que forrava o colchão de Simone, o aparelho celular da vítima.

Interrogada formalmente, a acusada alegou ter encontrado o celular próximo a um depósito na Rua Diabase, cerca de vinte dias antes da apreensão (período superior à data do furto do aparelho).

A acusada foi presa em flagrante. Arbitrada fiança pela Autoridade Policial, o valor foi honrado pela acusada, que foi colocada em liberdade (fls. 16 e 44).

Por decisão deste Juízo, a fiança foi mantida (fl. 39).

A denúncia foi ofertada em 29/10/2018 (fls. 56/57) e recebida em 12/05/2020 (fls. 83/84).

A acusada foi citada/intimada (fl. 94) e apresentou resposta à acusação, por meio de Defensora Dativa (fls. 107/108).

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 114/115).

Iniciada a Audiência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e uma exclusiva da Defesa, bem como foi interrogada a acusada. Encerrada a instrução e iniciados os debates, o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação culposa e a aplicação do perdão judicial. Caso não seja esse o entendimento, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 162/172).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva se extrai dos Boletins de Ocorrência de fls. 02/04 (receptação) e 17/18-19/20 (referentes ao furto); do Auto de exibição/apreensão e entrega de fls. 06/07; do mandado de busca de fl. 28; do auto de avaliação de fl. 42; bem como da prova oral colhida.

Da prova oral, que passo a destacar, também decorre a autoria

Na fase policial, a vítima Graça de Oliveira David disse que registrou boletim de ocorrência em 30/09/2019, pelo furto de seu aparelho celular. Havia comprado o celular na sexta-feira, sendo que, no sábado, ele sumiu de dentro de sua residência. Ao que se recorda, havia deixado o celular no sofá de sua residência. Não viu ninguém entrando ou saindo de sua casa, não sabendo dizer quem o teria furtado. Posteriormente, Policiais Civis foram até sua residência e informaram que haviam localizado seu aparelho celular. Ao ver o celular na Delegacia, reconheceu-o de imediato, sendo que ele lhe foi devolvido, mediante Auto de Entrega, aparentemente em boas condições, faltando apenas a capinha. Na Delegacia, soube que seu celular estava sendo usado por uma mulher (fl. 05).

Em Juízo, a vítima Graça de Oliveira David disse que deixou seu celular na sala, em cima do sofá, e saiu. Quando voltou, cerca de uma hora e meia depois, não encontrou

mais seu celular. Procurou pela casa e não o encontrou, então resolveu registrar um boletim de ocorrência. Depois de uns 15 dias, seu celular foi recuperado. O celular custou R\$ 1.580,00. Ele foi recuperado sem danos, estava intacto. Não conhece a acusada Simone, nunca a viu ou teve qualquer contato.

Na fase extrajudicial, os Policiais Civis Diogo Arevalo Kawaguti e Marco Antonio Legramandi disseram que se dirigiram até uma residência para realizarem o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (para a Rua Guararapes, 723 - Proc. 1502240-28.2019.8.26.0322, 1.º Vara Criminal de Lins). No local, foram recebidos pela própria investigada, Simone Sanches de Almeida, a qual acompanhou as buscas no imóvel. Localizaram um celular embaixo do colchão do quarto dela, escondido, mais precisamente, dentro do lençol do colchão. Ao ser indagada, Simone disse que havia achado o celular na rua, porém sem precisar o local exato do encontro. Simone era investigada por crimes de roubo e foi conduzida até à Delegacia para investigações, oportunidade que os Policiais, ao realizarem pesquisas no celular localizado em sua posse, constataram que se tratava de produto de furto, pelo RDO 6573/2019, tendo como vítima Graça de Oliveira David. Simone recebeu voz de prisão e foi apresentada à Autoridade Policial, que determinou a elaboração do Auto de Prisão em Flagrante. Fizeram contato com a vítima, que compareceu à Delegacia e reconheceu, de imediato, o celular encontrado como sendo o seu que havia sido furtado, sendo que o recebeu de volta. Na casa de Simone ainda foram localizadas duas balanças de precisão, devidamente apreendidas (fls. 08 e 09).

Inquirido em Juízo como testemunha comum, o Policial Civil Diogo Arevalo Kawaguti disse que estavam cumprindo um mandado de busca na casa de Simone. Em revista, no quarto, embaixo do colchão e do lençol, foi localizado um aparelho celular. Indagada, Simone disse que havia encontrado aquele celular e pagado para ela. Continuaram as buscas e encontraram duas balanças de precisão. Então, realizaram a apreensão desses objetos. Conduziram Simone à Delegacia, pois ela estava sob investigação, por um roubo. Realizaram pesquisa do celular nos sistemas policiais e foi constatado que aquele aparelho celular era produto de furto, do qual havia registro de um boletim de ocorrência. Deram voz de prisão a Simone. A vítima foi chamada para que fosse feita a entrega formal do celular.

Inquirido em Juízo como testemunha comum, o Policial Civil Marco Antonio Legramandi disse que Simone era investigada por um crime de roubo. De posse de um mandado de busca e apreensão, fizeram buscas na casa dela. No quarto de Simone, sob o lençol de sua cama, o Investigador Diogo localizou um aparelho de telefone celular. Indagada, Simone disse que havia encontrado aquele celular na rua. Ela foi conduzida até à Delegacia, onde verificaram que aquele celular era produto de furto, do qual havia registro de boletim de ocorrência. Em razão disso, Simone recebeu voz de prisão em flagrante por crime de receptação. Arbitrada fiança ela pagou e foi posta em liberdade.

Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pela Defesa, Sandra Regina Sanches, disse que é irmã de Simone. Ouvida sem compromisso, disse que sabe apenas o que Simone lhe contou, ou seja, que havia achado o celular no pé de uma árvore, na Rua Diabase, entre o SOS do João e uma casa de material. Perguntou se ela não tinha ligado para a pessoa para entregar o celular, mas ela disse que o celular estava sem chip. Isso, Simone lhe falou antes da apreensão pela polícia. Simone é doente. Nunca ouviu falar de envolvimento dela em crime. Houve alguns problemas, mas foi por causa de filhos. São de família humilde, mas seus pais as ensinaram a serem corretas.

Interrogada em solo policial, em 15/10/2019, a acusada Simone Sanches de Almeida disse que localizou o celular próximo a um depósito, na Rua Diabase, sendo que ele estava na forquilha de uma árvore. Faz cerca de vinte dias que localizou o celular. Tirou o chip que estava nele e colocou o seu, mas não se recorda do seu número. Não furtou tal celular nem tinha ciência que era produto de furto. Já teve passagem por

porte de "maconha", porém, no momento, não usa mais drogas, pois se tornou cardíaca. Não sofreu qualquer tipo de violência por parte dos Policiais. Foi-lhe fixada fiança, pela Autoridade Policial, a qual honrou, e foi colocada em liberdade (fls. 15).

Interrogada em Juízo, a acusada Simone Sanches de Almeida disse que está em processo de separação. Tem filhos de 29, 24 e 21 anos de idade, todos saudáveis. Não está trabalhando, está "encostada", recebe o LOAS, por problema de saúde. Frequentou escola até o primeiro ano do ensino médio. Já foi processada antes e tem condenação. Não tem origem indígena. Indagada sobre os fatos, disse que passou pela Rua Diabase para pagar uma conta no depósito. Do outro lado da rua, perto do "SOS do João", viu o celular próximo ao pé da árvore e o pegou. Levou o celular para sua casa. Ele estava sem chip, não dava para saber nome do dono, não tinha contatos. Não tinha como procurar o dono. A interroganda colocou um chip, "sem maldade", e deu o celular ao seu neto, para que ele brincasse com jogos. Tanto que o celular foi encontrado na cama, pois seu neto brincava com ele. Os Policiais encontraram o celular entre a cama e o lençol, pois o celular ficava com a interroganda enquanto dormia. Por isso, ele acabou entrando no lençol, não o escondeu. A interroganda e seu neto é que dormiam nessa cama. Arrepende-se do ocorrido, pois não sabia a consequência que teria. Não teve malícia. Sabe que errou, podia ter levado o celular à Delegacia e entregado. Nunca tinha visto a vítima. Não conhecia os Policiais, mas o fato de eles terem visto o celular em cima da cama, entre o lençol é verdadeiro. O celular não estava escondido, estava ali na cama porque a interroganda e seu neto tinham dormido ali e ele estava brincando com o aparelho.

Dos elementos colhidos, destaco e analiso o mais importante.

A vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, contou que teve seu celular subtraído de dentro de sua residência (na fase policial, contou que o havia comprado no dia anterior à subtração). Disse que não teve conhecimento de quem teria furtado o celular de dentro de sua casa; e que, cerca de 15 dias depois, seu aparelho celular foi recuperado pela polícia, sem nenhum dano e ele lhe foi devolvido.

Assim, não há dúvida da procedência ilícita do telefone celular que, posteriormente, foi encontrado em poder da acusada.

Por outro lado, os Policiais Civis confirmaram que foram cumprir mandado de busca domiciliar na casa de Simone, que era investigada por um crime patrimonial e que, na oportunidade, encontraram o celular embaixo do lençol de sua cama. Disseram que apreenderam o celular e, em pesquisa, descobriram que ele era produto de furto. E que a ré alegou que havia encontrado o celular e o estava usando.

Por sua vez, a acusada negou que tivesse receptado o aparelho celular. Disse que o encontrou na via pública, no pé de uma árvore.

Ocorre que a versão da acusada não se sustenta.

Primeiro porque, como se viu, o celular foi furtado da casa da vítima, não foi perdido/extraviado.

E, apesar de a acusada alegar que encontrou o celular na via pública, não há prova nesse sentido (há a palavra dela e as declarações de sua irmã, que não presenciou o suposto encontro do celular, mas, sim, ouviu da irmã a versão de que teria encontrado o celular na rua).

Depois, porque a versão da acusada, no que diz respeito ao celular estar com chip ou não foi uníssona. Embora a acusada, em Juízo, tenha alegado que o celular estava sem chip e que não tinha como procurar um contato e avisar o dono do aparelho, na

fase policial, havia dito que retirou o chip do celular e colocou o seu no lugar.

Ademais, a questão de o celular estar escondido na casa da acusada (embaixo do lençol) também é indicativo de que ela tinha pleno conhecimento de sua origem ilícita.

A acusada até alegou que o celular estava sob o lençol porque seu neto estaria brincando e o teria deixado na cama. Porém, essa versão é fantasiosa e não tem a mínima comprovação nos Autos.

Vale destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência, no crime de receptação, quando a res furtiva é encontrada na posse do agente, há a presunção do conhecimento da ilicitude, obrigando uma justificativa coerente.

Nesse sentido: "A jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato" (TJ-SP, Apelação 0088214-36.8.2007.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, relator desembargador Sérgio Coelho, julgamento em 8 de março de 2012).

Ocorre que Simone não comprovou de forma suficiente a posse do celular, que estava, a bem da verdade, com ela, de forma clandestina.

Certo é que tanto pela mudança de versão da acusada sobre a questão do chip do celular, quanto pelo fato de ela ter tentado ocultar o celular durante a busca domiciliar que os Policiais Civis faziam, não restou dúvida sobre a ocorrência do dolo da acusada. Na verdade, ela não ficou com o celular de boa-fé, como alegou.

Assim, restou comprovado que a acusada, de alguma forma não esclarecida, recebeu o celular produto de furto e o ocultou em sua casa, sabendo ser ele produto de crime.

Por isso, restou caracterizado o delito do artigo 180, caput, do Código Penal.

Comprovado o dolo da acusada, não é caso de desclassificação para a forma culposa, como pretendido pela Defesa.

E não é caso de aplicação do perdão judicial porque a acusada ostenta condenação (como se verá abaixo) e, também, porque o bem receptado não era de pequeno valor (superava o salário-mínimo na época do crime).

Assim e considerando que a materialidade e autoria ficaram cabalmente demonstradas; e rejeitando as teses defensivas em contrário, inclusive a de insuficiência de provas e a de ausência de dolo, a condenação da acusada Simone, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade da acusada, sua personalidade e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa (pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo em razão da condenação pelo proc. 1503148-85.2019, desta 1.ª Vara Criminal – fl. 146). Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes para aplicação. Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena para aplicação.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real

situação financeira da acusada.

Considerando que a acusada ostenta condenação definitiva por outro delito patrimonial, não se mostra suficiente nem recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. No entanto, como ela era primária à época dos fatos apurados nestes Autos, será fixado o regime aberto, sob as condições legais, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar a acusada SIMONE SANCHES DE ALMEIDA, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Fixo o regime prisional aberto, sob as condições legais, para início de cumprimento da pena.

Caberá, à acusada, ainda, pagar a taxa judiciária em valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiária da justiça Gratuita.

Autorizo o apelo em liberdade, condição na qual a acusada se encontra quanto a este processo.

Transitada esta em julgado, expeçam-se Guia de Recolhimento e Mandado de Prisão na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

À Defensora nomeada (fl. 97), arbitro os honorários no teto estabelecido para a espécie. Oportunamente, expeça-se certidão, nos moldes do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 19 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA